

감사결과 처분요구서

- ◇ 직원의 성실 위반 건 조사 -

2024. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2023. x. xx. 우리 회사 민원 창구 레드휘슬로 □본부 특정 ◇(이하 ‘◇’이라 한다)의 부당 행위에 대한 제보가 접수되었고, 사전 조사 기간에 우편으로 해당 ◇이 부정하게 예산을 사용한다는 투서도 추가로 접수되었다.

이에, 제보내용을 근거로 사실관계를 규명하는 한편 전사 ◇를 상대로 감사 대상을 확대하여 유사 부당 행위 존부를 확인하고, 그에 상응하는 조치와 더불어 근태관리시스템 등 내부통제의 취약 분야를 점검·개선하여 재발을 방지하고 ◇의 근무 기강을 바로잡고자 이번 감사를 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 의혹이 제기된 직원과 사건이 불거진 배경에 대해 다음 사항의 확인에 중점을 두었다.

- 사실관계 확인 후 행위의 법령 및 사내 규정 위반 여부 검토
- 근태관리시스템 개선으로 내부통제 수준 제고 등

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2023. 11. 29. ~ 12. 5.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실 관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등을 조사하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2024. 2. 5. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☐ 본부, ☐ 본부	특정	초과근무수당 부당 수령	징계, 경고	(2)
2	☐ 본부	특정	근태관리 및 법인카드 사용 부적절	징계	(1)
3	☐ 본부	특정	부하직원 근태관리 부적절	경고	(1)
4	☐ 본부, ☐ 본부	특정	부당 수령 급여 회수	시정	약* 원
5	전 본부	특정	근태관리시스템 관리 기능 미흡	통보	-
6	전 본부	특정	드림스 비밀번호 관리 미흡	통보	-
7	☐ 본부	특정	법인카드 관리 미흡	통보	-

2. 처분요구사항과 통보사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 · 경 고

제 목 초과근무수당 부당 수령(징계, 경고), 근태관리 및 법인카드
사용 부적절(징계), 부하직원 근태관리 부적절(경고)

관 계 부 서 □본부, ○본부

내 용

1. 업무 개요

제보에 언급된 □본부 A는 20××.×.××.부터 ☆로 근무하였고, 이후 통상근무를 하며 ◇의 행정업무를 지원하는 ◆업무를 담당하다 비위행위가 확인된 20××.×.월 부터는 ㉠ 업무를 담당하고 있다.

그리고 A가 ◇ ◆업무를 담당한 기간에 ◇ △로 근무한 직원은 前 △은 B이고 現 △은 C인데, B는 20××.×.××. □본부 ◇ △직을 맡아 20××.×.××.까지 수행한 이후 현재 ◎직으로 근무 중이고, C는 20××.×.××. □본부 ◇ △으로 부임하여 현재 근무 중이다.

다음으로, ○본부 D는 20××.×.월 ~ 20××.×.월 간 ○본부 ◇ ◆업무를 담당 하였고, 현재는 ☆로 근무하고 있다.

2. 초과근무수당 부당 수령

가. 관련 규정

「형법」 제347조(사기) 제1항에 따르면, ‘사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금’에 처하도록 규정되어 있고, 같은 법 제32조(종범) 제1항에는 ‘타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌’하도록 규정되어 있으며, 「취업규칙」 제11조(금지 사항)에 따르면, ‘직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위’를 하여서는 아니되도록 규정되어 있고, 「□본부 직무권한내칙」 개별직무권한표 제5대 분류(인사) 11항(복무 및 규율) 제1목(근태 점검 및 확인)에는 소속 부서 부장이 직원들의 근태를 관리하도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사직원은 허위 문서 등을 이용하여 회사를 기망하거나 기망하는 직원의 행위를 알고도 이를 방조하지 않아야 하며, ◇ △은 부하 직원들의 대근 관리를 철저히 해야 한다.

나. 사실관계 확인 및 적절성 검토

최초 사전 조사를 착수하는 시점인 20××.××.××. 면담 조사에서 A는 대근 계만 제출하고 대근을 수행하지 않은 사실을 인정하였다.

A의 ◎◎ 배경을 확인한 결과, 정황상 타 사업소 ◇에서도 동일 사례가 발생 가능할 것으로 판단하고, 타 본부 ◇ ◆ 직원의 대근 이력도 확대 검토했

는데, ○본부 D도 과거 ◆로 근무했던 20××.×.월 ~ 20××.×.월간 %일의 ◎◎ 후 초과근무수당을 급여로 부당하게 수령한 사실을 ◇일지를 통해 확인했고, D도 이러한 ◎◎에 대해 인정했다.

이러한 상기 두 사람의 ◎◎ 횟수를 □ 및 ○본부 총무부에 금액으로 환산하도록 요청하였는데, 그 결과 A는 우원, D는 √원을 부당하게 급여로 수령한 것으로 확인되었다.

한편, B는 과거 ◇ △으로 근무하던 기간에 A가 ◎◎을 사용한 사실을 알고도 이를 방조했던 것으로 확인되었고, 현재 △인 C가 근무한 기간에도 A가 ◎◎한 사실이 일부 확인되었지만, 정황상 C가 A의 ◎◎ 사실을 몰랐을 것으로 추정된다.

이러한 A, D의 행위는 회사를 기망하여 자신의 재산상 이득을 취했기 때문에 「형법」 제347조(사기)에 해당하고, B의 행위는 같은 법 제32조(종범)에 해당하며, C의 경우에는 비록 고의성은 없지만, 「□본부 직무권한내칙」을 위반한 행위를 하였다.

3. 법인카드 부당 사용 및 관리 미흡

가. 관련 규정

회사 예산 사용 시에도 상기 「취업규칙」 제11조(금지사항)을 따라야 하고, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령(이하 ‘윤리행동강령’이라 한다)」 제12조(예산의 목적외 사용 금지) ‘임직원은 업무추진비 등 업무 활동을 위한 예산을 회사의 사전 허가 없이 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 되며, 출장경비

허위 청구 등 부당한 방법을 통해 회사에 재산상 손해를 입히는 행위'를 해서는 아니 되고, 같은 규정 제13조(법인카드의 부적절한 사용금지) '법인카드는 회사의 업무와 관련하여 검소하게 사용하여야 하며, 개인의 사익 등을 위하여 사용'해서는 아니되며, 제16조(투명한 정보 및 회계관리) 제1항에는 '임직원은 모든 정보를 정당하고 투명하게 취득·관리하여야 하며 회계기록 등의 정보는 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 정직하게 기록·관리'하도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사직원은 법인카드 처리 시에는 부정하게 회계를 관리하지 말아야 하고, 이러한 부적절한 행위들로 인해 회사에 손해를 초래하지 않아야 한다.

나. 사실관계 확인 및 적절성 검토

조사 결과, ◇ 관련자들의 진술 등을 통해 B가 회사 예산을 사적으로 사용한 정황이 확인되었고, A에게 법인카드를 사후 결재하도록 지시한 사실도 확인되었다.

그리고 A는 전표처리 과정에서 미사용자를 사용자 및 결재자로 입력하고 해당 대원 시스템 계정으로 결재하였다.

이러한 B의 부당한 행위는 「취업규칙」 제11조(금지사항), 「윤리행동강령」 제12조(예산의 목적외 사용 금지), 제13조(법인카드의 부적절한 사용금지)를 위반한 행위이고, 불투명하게 법인카드를 회계 처리한 A는 「윤리행동강령」 제16조

(투명한 정보 및 회계관리)를 위반하였다.

4. 조치 의견

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수’해야 한다.

가. A의 경우

□본부 ◇ A는 20××.××.월 ~ 20××.×.월 ㄴ일 ◎◎계를 사후 결제방식으로 상신하고, 그로 인해 우원의 급여를 부당으로 수령하여 회사에 손해를 입혔다.

또한, A는 법인카드 법인카드를 사용하지 않은 직원을 전표에 사용자로 입력하는 등 법인카드 회계처리를 불투명하게 하였다.

따라서, 법률 및 회사 규정 위반으로 「취업규칙」 성실의무를 위반한 A에 대해 징계 처분할 필요가 있다.

나. D의 경우

○본부 D도 20××.×.월 ~ 20××.×.월 %일 ◎◎계를 통해 √원을 급여로 부당하게 수령 한 사실이 확인되었다.

다만, D의 경우 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 따른 시효 3년이 지났기 때문에 징계처분을 할 수 없어 적의 처분을 통해 각성을 촉구할 필요가 있다.

다. B의 경우

B는 A가 ○○를 작성해 부당하게 급여를 수령하고 A가 ○○을 상신하는 등의 비위행위를 알고 있으면서도 이를 방조했다.

또한, 조사 결과 B는 법인카드를 이용하여 사적으로 사용한 정황이 확인되었고, 식사비용을 A에게 사후 결재하도록 지시한 사실도 확인되었다.

따라서, 법률 및 회사 규정 위반으로 「취업규칙」 성실의무를 위반한 B에 대해 징계 처분할 필요가 있다.

라. C의 경우

C는 □본부 ◇ △으로 부임한 이후 약 2개월 동안 A가 ○○를 기안하여 결재한 사실을 알지 못해 근태권자로서 A의 ○○ 행위를 막지 못한 책임이 있다.

다만, C가 A의 ○○을 알지 못한 경위를 확인해 보니 고의성이 없고, A의 ○○ 행위에 어떠한 기여도 하지 않은 점을 고려하여 자신의 행위에 대한 각성을 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ **사장**에게 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 ① 급여를 부당 수령한 A와 부하직원의 ○○ 사실을 알고도 방조하고, 법인카드를 사적으로 사용했으며, 불투명하게 법인카드 사용금액을 회계 처리하도록 지시한 B에게 「인사관리규정」 제103조의3 규정에 따라 징계 처분하시고, **(징계)** ② 징계 시효가

지나 징계처분할 수 없는 D와 부하직원의 근태관리를 제대로 하지 못한 C
에게 「인사관리규정」 제105조 제1항에 의거, ‘**경고**’ 처분하시기 바랍니다.

(**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 및 통 보

제 목 부당 수령 급여 회수(시정), 근태관리시스템 관리 기능 미흡(통보), 드림스 비밀번호 관리 미흡(통보), 법인카드 관리 미흡(통보)

관 계 부 서 전사, □본부, ○본부

내 용

1. 부당 수령 급여 회수

□본부 ◇ A는 20××.×.월 ~ 20××.×.월 간 ㄴ회에 걸쳐 사후 결재로 대근계를 기안하여 상신하고 실제 대근은 수행하지 않았으며, 이로 인해 초과근무수당으로 우원을 급여로 부당하게 수령 하였고, ○본부 ◇ D는 20××.×.월 ~ 20××.×.월 간 ㄹ회에 걸쳐 대근계를 기안하여 사전에 △의 결재를 받고 이후 대근을 수행하지 않는 방식으로 √원을 부당하게 수령 했으며, 두 사람 모두 초과근무수당 부당 수령에 대해 인정하였다.

따라서, 상기 두 사람이 부당하게 수령 한 비용에 대해서는 회수 조치가 필요하다.

조치할 사항

❖ □본부장에게 □본부 ◇ A가 부당하게 수령한 급여 우원을 회수하시기

바랍니다.(시정)

❖ ○본부장에게 ○본부 ◇ D가 부당하게 수령한 급여 √원을 회수하시기 바랍니다.(시정)

2. 근태관리시스템 관리 기능 미흡

특정 사업소 ◇ 직원의 감사 결과 근태관리시스템을 활용하여 ◎◎을 기안하고 결재를 받는 과정을 알 수 없었던 것으로 확인되었다.

근태관리시스템의 기능을 확인해 본 결과, 타 직원이 대근계 상신 시 대근 요청자에게 어떠한 알림 기능이 없는 등의 근태관리시스템 기능상의 관리 사각지대가 있었기 때문으로 확인되었다.

따라서, 현 근태관리시스템 기능 개선을 위한 조치가 필요하다.

조치할 사항

❖ ◆본부장에게 대근계 기안 사실을 알림 기능 등을 추가하여 근태관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(통보)

3. 드림스 비밀번호 관리 미흡

「정보보안업무 세부운영지침」에 따르면, 동일 비밀번호를 여러 사람 공유하지 않아야 하고, 「사용자 등록, 인증 및 권한 관리 절차서」에는 타인에게 비밀번호를 공개하지 않도록 규정되어 있다.

하지만, 전 원전 사업소 ◇ 드림스 비밀번호 관리 실태를 조사한 결과,

관행적으로 ◆ 직원이 업무 편의상 드림스 비밀번호를 관리하는 것으로 확인되었다.

따라서, 각 사업소에서는 향후 유사사례를 방지할 수 있도록 ◆ 직원이 관리하고 있는 드림스 비밀번호를 개인이 재설정하도록 조치하고 본인이 관리하도록 교육할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 전 본부장에게 ◇ ◆ 직원이 관리하는 드림스 비밀번호를 본인이 직접 관리하도록 비밀번호를 재설정하고, 교육하도록 요구(통보)

4. 법인카드 관리 미흡

□본부 ◇대의 법인카드 전표 이력을 확인해 본 결과, 많은 전표가 특정 금액대로 사후 결재로 거래한 사실을 확인했다.

이러한 비정상적인 특정 금액대가 많은 이유는 □본부 ◇는 통상근무가 아닌 날에 구내식당을 이용할 수 없어 점심, 저녁 식사를 본부 주변 식당에서 도시락을 이용하고 있는데, 이에 대한 결재를 평일에 결재하였고, 특정 금액 이하에서 최대로 결재하다 보니 발생한 것으로 이는 □본부 ◇에서 오래전부터 해오던 관행인 것으로 확인되었다.

하지만, 이러한 불투명한 법인카드 결재방식이 계속된다면, 부정한 법인카드 사용 사례가 발생할 여지가 있어 개선책이 필요하다.

조치할 사항

❖ □본부장에게 ◇대가 공휴일, 토요일, 휴무일에 주변 식당에서 점심, 저녁 식사를 위해 주문한 도시락 결재에 대해 개선책을 마련할 수 있도록 요구(통보)